

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מאי גולן

פ/25/617

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור הנפת דגל של ישות עוינת), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 151 א. 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 151 יבוא:

"איסור הנפת דגל 151 א. שלושה אנשים לפחות שנתקהלו ומניפים בפומבי

של ישות עוינת דגל של מדינת אויב או של מדינה, ישות או גוף

שאינם ידידותיים למדינת ישראל או שאינם

מאפשרים הנפת דגל מדינת ישראל בתחומם, ייראו

כהתקהלות אסורה, והמשתתף בהתקהלות

אסורה, דינו – מאסר שנה אחת; בסעיף זה,

"ידידותי לישראל" – מי שמכיר במדינת ישראל

כמדינה יהודית ודמוקרטית."

תיקון סעיף 153 2. בסעיף 153 לחוק העיקרי, אחרי "להתפרע" יבוא "או שהם מניפים דגלים

בניגוד לסעיף 151 א."

דברי הסבר

חוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – חוק העונשין) קובע בסעיף 151 איסור על התקהלות של אנשים אשר יש יסוד סביר להניח כי כוונתם להפר את השלום.

סעיפים 152–154 לחוק העונשין, קובעים מתי התקהלות אסורה הופכת להתפרעות ומתי ניתן לתת הוראות למתפרעים להתפזר.

הצעת החוק מוסיפה כי התקהלות אסורה היא גם זו שבמהלכה מוצגים דגלים של מדינות אויב או של מדינות לא ידידותיות (ישויות שאינן מכירות במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית) או של מדינה, ישות או גוף שאינם מאפשרים להציג את דגל ישראל בתחומם ובכך קובעת הצעת החוק את כלל ההדדיות: מי שאינו מאפשר להניף את דגל ישראל בתחומו בפומבי, לא יונף דגלו בפומבי בהתקהלות בציבור בתחומי מדינת ישראל.

בנוסף הצעת החוק מכוונית את ההתנהגות של הציבור בישראל. מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מאפשרת לאזרחיה למחות בנושאים בהם הם חלוקים על החלטות הרשויות המוסמכות. ברם, הצעת החוק מציבה קו אדום בין מחאה לגיטימית למחאה שבמהלכה מתנוססים דגלים של מי שאינו מכיר במדינת ישראל, מי שאינו ידידותי לה או מי שאינו מאפשר למדינת ישראל להניף את דגלה בתחומו. הנפת דגלים כזו תיחשב להתקהלות אסורה אשר העונש על ההשתתפות בה כמו בסעיף 151 לחוק העונשין יהיה עונש של שנה אחת, ובנסיבות האמורות בסעיפים 152 ו-154 יהיה ניתן גם לפזרה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/1291/24) ועל ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/3867/24). הצעת החוק זהה לפ/1291/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)